

BOLD

Template

NDA

***NON-DISCLOSURE
AGREEMENT***

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

ENTRE :

La Société **[[NOM SOCIETE]]**

[[FORME SOCIALE]] immatriculée au RCS de **[[VILLE]]** sous le n° **[[N°RCS]]**

Dont le siège social est situé **[[SIEGESOCIAL]]**

Représentée aux fins des présentes par **[[PRENOMNOMREPRESENTANT]]** en sa qualité de **[[QUALITE]]**, dûment habilité(e)

ET :

La Société **[[NOM SOCIETE]]**

[[FORME SOCIALE]] immatriculée au RCS de **[[VILLE]]** sous le n° **[[N°RCS]]**

Dont le siège social est situé **[[SIEGE SOCIAL]]**

Représentée aux fins des présentes par **[[PRENOM NOM REPRESENTANT]]** en sa qualité de **[[QUALITE]]**, dûment habilité(e)

ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Étant préalablement exposé que :

Dans le cadre de **[à compléter]** (ci-après dénommé le « **Projet** »), les Parties vont être amenées à se communiquer les unes aux autres de nombreuses informations concernant notamment **[à compléter]**. Ces informations ont un caractère confidentiel que les Parties entendent protéger.

Les Parties désirent donc arrêter, dans le cadre du présent engagement de confidentialité, les conditions de divulgation de ces informations confidentielles et fixer les règles relatives à leur utilisation et à leur protection.

La Partie qui communique une information à une ou plusieurs des autres Parties est ci-après dénommée la « **Partie Divulgateur** ». La Partie qui reçoit une information d'une ou plusieurs des autres Parties est ci-après dénommée la « **Partie Destinataire** ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Dans le cadre du présent accord, les termes « Informations Confidentielles » recouvrent les données, bases de données, rapports, études, prévisions, contrats, analyses, compilations, notes, tableaux, dessins, graphismes, diagrammes, plans, concepts, équipements, modèles, échantillons, logiciels, développements informatiques, matériels ou enregistrements, et plus généralement, tous documents écrits ou imprimés, tous fichiers informatiques, éditions, représentations, ou impressions numériques, ainsi que toutes informations écrites ou orales, de nature notamment commerciale, financière, administrative, juridique ou technique, appartenant à une Partie Divulgateur.

Les Informations Confidentielles sont notamment contenues dans toutes les pièces qui seront communiquées par une Partie Divulgateur au titre du Projet décrit au préambule, mais également dans les réponses ainsi que les échanges écrits et/ou oraux qui s'ensuivront.

La Partie Divulgateur ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des Informations Confidentielles, ni quant à leur adéquation aux objectifs poursuivis par la Partie Destinataire dans le cadre du Projet.

Chaque Partie Destinataire s'engage pour ce qui la concerne à ce que les Informations Confidentielles :

- a) soient gardées strictement secrètes ;
- b) ne soient divulguées de manière interne qu'aux seuls membres de son personnel ayant à en connaître ainsi qu'à ses conseils ou prestataires externes tenus aux mêmes obligations de confidentialité que celles prévues aux présentes à la charge de la Partie Destinataire, et ne soient utilisées par lesdits membres de son personnel, conseils ou prestataires externes que dans le but défini au préambule du présent accord ;
- c) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui défini par le présent accord, sans le consentement préalable et écrit de la Partie Divulgateur, la Partie Destinataire s'interdisant ainsi notamment d'utiliser les Informations Confidentielles :
 - i. pour ses propres besoins ou à son propre profit,
 - ii. au profit d'un concurrent de la Partie Divulgateur,
 - iii. pour se mettre en relation, directement ou indirectement, avec les clients ou avec les fournisseurs de la Partie Divulgateur.
- d) ne soient ni divulguées ni susceptibles d'être divulguées, soit directement, soit indirectement, à tout tiers ou à toutes personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa (b) ci-dessus;
- e) ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas pour ses besoins propres dans le cadre du Projet ou n'ont pas été autorisées par la Partie Divulgateur et ce, de manière expresse et par écrit.

Cette obligation ne s'étend pas aux documents et informations :

- a) dont la Partie Destinataire avait déjà connaissance ;
- b) déjà publics lors de leur communication ou qui le deviendraient sans violation du présent accord ;
- c) qui auraient été reçus d'un tiers de manière licite ;
- d) dont la communication serait exigée par les autorités judiciaires, en application des lois et règlements ou en vue d'établir les droits d'une Partie au titre du présent accord.

A l'issue du Projet ou si celui-ci prend fin de façon anticipée pour quelque raison que ce soit, la Partie Destinataire s'engage, sur la demande de la Partie Divulgateur, à lui restituer et/ou à détruire tous les documents et/ou fichiers informatiques et/ou éléments de quelque nature que ce soit contenant ou constituant des Informations Confidentielles et à ne pas en conserver de copie.

Il est expressément convenu entre les Parties que les Informations Confidentielles resteront la propriété de la Partie Divulgateur les ayant communiquées et qu'aucune disposition du présent accord

ne pourra en aucun être interprété comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie Destinataire un droit quelconque, notamment de propriété intellectuelle, sur celles-ci.

De convention expresse entre les Parties, toute violation du présent engagement de confidentialité par l'une des Parties Destinataires rendra celle-ci redevable envers la Partie Divulgateur d'une indemnité forfaitaire de [à compléter], sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires qui pourront être réclamés aux Parties Destinataires par la Partie Divulgateur si son préjudice effectif s'avère supérieur à ce montant.

Le présent engagement de confidentialité prend effet [à compléter] et se poursuivra pendant toute la durée des échanges entre les Parties dans le cadre du Projet visé au préambule.

Une stricte obligation de loyauté et de confidentialité à l'égard des Informations Confidentielles subsistera en outre à la charge de la Partie Destinataire au-delà de ces échanges, pendant une durée de [à compléter] ans. Nonobstant ce qui précède, cette période de [à compléter] ans ne s'applique pas aux secrets d'affaires, qui doivent rester protégés jusqu'à ce qu'ils ne constituent plus un secret d'affaires, ou, le cas échéant, plus longtemps si la loi l'exige.

Les dispositions ci-dessus bénéficient à la Partie Divulgateur, ainsi qu'à toute société qui se substituerait à elles dans le cadre du Projet visé au préambule du présent accord.

Il est entendu entre les Parties que le présent accord pourra être signé par tout moyen électronique, les Parties reconnaissant la fiabilité du procédé lui conférant ainsi la même valeur juridique qu'une signature manuscrite au sens de la loi.

Le présent accord est soumis au droit français.

Tout différend entre les Parties relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de celui-ci sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de [à compléter], sauf règles impératives contraires.

Fait à [à compléter],

Le [à compléter].

En 2 exemplaires originaux

Pour la société [à compléter]
Représentée par : [à compléter]

Pour la société [à compléter]
Représentée par : [à compléter]